



Přehled článků

Část 1 - Společná ustanovení

Článek 1	Úvodní ustanovení
Článek 2	Vznik a trvání pojištění
Článek 3	Změna pojištění
Článek 4	Zánik pojištění
Článek 5	Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností
Článek 6	Pojistný zájem
Článek 7	Pojištění cizího pojistného nebezpečí
Článek 8	Výluky z pojištění
Článek 9	Územní platnost pojištění
Článek 10	Pojistné
Článek 11	Pojistné plnění
Článek 12	Šetření škodné události
Článek 13	Zachraňovací náklady
Článek 14	Naše povinnosti
Článek 15	Vaše povinnosti
Článek 16	Důsledky porušení povinností
Článek 17	Důsledek neplacení prvního pojistného
Článek 18	Forma jednání
Článek 19	Doručování
Článek 20	Rozhodné právo a rozhodování sporů
Článek 21	Náklady na služby

Část 2 - Pojištění věci nebo jiného majetku

Článek 22	Které věci lze pojistit
Článek 23	Proti jakým hrozbám lze věci pojistit
Článek 24	Kde jsou věci pojištěny
Článek 25	Pojistná událost
Článek 26	Pojistná hodnota, pojistná částka
Článek 27	Podpojištění
Článek 28	Limit plnění
Článek 29	Co Vám ještě uhradíme
Článek 30	Indexace pojistné částek, limitů plnění a pojistného
Článek 31	Přípojištění skel
Článek 32	Přípojištění rostlin a porostů na pozemku
Článek 33	Přípojištění ztráty nájemného
Článek 34	Přípojištění jmenovitě určených věcí



Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů

M-200/23

Část 3 - Pojištění odpovědnosti za újmu

- Článek 35 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění
- Článek 36 Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti
- Článek 37 Pojištění odpovědnosti členů orgánů
- Článek 38 Výluky z pojištění
- Článek 39 Vaše povinnosti a důsledky jejich porušení
- Článek 40 Pojistná událost
- Článek 41 Náklady právní ochrany
- Článek 42 Pojistné plnění

Část 4 - Závěrečná ustanovení

- Článek 43 Zánik pojištění
- Článek 44 Výklad pojmů

Část 1 – Společná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

- ▶ 1) Pojištění, které s Vámi sjednáváme, se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**občanský zákoník**“), a dalšími právními předpisy.
- ▶ 2) Tam, kde se v pojistných podmínkách obracíme k „**Vám**“, hovoříme k Vám podle toho, čeho se konkrétní ustanovení týká, jako k:
 - a) **zájemcům o pojištění**,
 - b) **pojistníkům**, tedy těm, kteří s námi uzavřeli pojistnou smlouvu a mají, mimo jiné, právo uzavírat s námi dodatky měnící pojistnou smlouvu nebo povinnost platit pojistné,
 - c) **pojištěným**, tedy těm, na jejichž majetek, odpovědnost za újmu, případně jiné pojištěním chráněné hodnoty se pojištění vztahuje, nebo
 - d) **oprávněným osobám**, tedy těm, kteří vůči nám mají právo na vyplacení plnění z pojistné události.
- ▶ 3) „**My**“ označuje v pojistných podmínkách nás, tedy Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, jako **pojistitele** (pojišťovnu), který uzavírá s pojistníkem pojistnou smlouvu a v případě pojistné události je povinen vyplatit oprávněné osobě pojistné plnění.
- ▶ 4) Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních či jiných pojistných podmínkách (dále jen „**zvláštní pojistné podmínky**“). Pokud je ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením zvláštních pojistných podmínek, má přednost ustanovení zvláštních pojistných podmínek.
- ▶ 5) Pokud je ustanovení pojistných podmínek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost ustanovení pojistné smlouvy.
- ▶ 6) Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 2

Vznik a trvání pojištění

- ▶ 1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a v případě pojištění na dobu určitou i dnem konce pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.
- ▶ 2) Pojištění vzniká v 00:00 hodin dne uvedeného ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li ve smlouvě počátek pojištění vůbec uveden, vzniká pojištění v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření smlouvy.

Článek 3

Změna pojištění

- ▶ 1) Pojistnou smlouvu lze změnit naší vzájemnou dohodou (dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření dodatku platí stejná pravidla jako pro uzavření pojistné smlouvy.
- ▶ 2) V souvislosti se změnou pojistné smlouvy se nemění počátek a konec pojistných období ani pojistného roku vyplývající z pojistné smlouvy. To platí i v případě, kdy je dodatkem sjednáno nové pojištění. První pojistné období nového pojištění sjednaného dodatkem však začíná počátkem tohoto nového pojištění a končí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.

- ▶ 3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze s naším souhlasem.
- ▶ 4) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 4

Zánik pojištění

- ▶ 1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména dnem:
 - a) uplynutí pojistné doby, jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou;
 - b) zániku pojistného zájmu, který nám prokážete; máme však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvíme;
 - c) zániku pojistného nebezpečí;
 - d) zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;
 - e) smrti pojištěné fyzické osoby, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Dochází-li v důsledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojištění podle ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věci;
 - f) kdy je nám doručeno oznámení nastalé změny vlastnictví pojištěné věci, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Jsme oprávněni požadovat prokázání změny vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně zániku společného jmění manželů); bez tohoto prokázání se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou a pojištění nadále trvá.
- ▶ 2) Pokud budete v prodlení s úhradou pojistného, zanikne pojištění marným uplynutím dodatečně lhůty k zaplacení dlužného pojistného, kterou stanovíme v zaslané upomínce.
- ▶ 3) Vy i my můžeme pojištění ukončit výpovědí:
 - a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;
 - b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenáti výpovědní doby;
 - c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne, kdy nám byl oznámen vznik pojistné události; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
- ▶ 4) My můžeme ukončit pojištění výpovědí bez výpovědní doby v případě, že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit nám zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.
- ▶ 5) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy nebo dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.
- ▶ 6) Dojde-li k zániku pojištění, zanikají k témuž dni i sjednaná připojištění a právo na poskytování asistenčních služeb, které se vztahují k zaniklému pojištění.

Článek 5

Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností

- ▶ 1) Ujednání o trvání pojištění podle tohoto článku platí pouze v případě, že se pojištěná věc nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané pojištění vztahuje.
- ▶ 2) Pokud se změnil vlastník pojištěné věci a dosavadní vlastník věci nebyl pojistníkem, pojištění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí z dosavadního

vlastníka na nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se novým vlastníkem věci stane pojistník.

- ▶ 3) Zemře-li pojistník, pojištění zanikne až uplynutím posledního pojistného období, za které je zapláceno pojistné, a to i pokud jde o pojistná období s počátkem po smrti pojistníka. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Není-li však zapláceno pojistné za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojištění dnem smrti pojistníka. Pro pojištění cizího pojistného nebezpečí se však odchylně použije čl. 7 odst. 4).
- ▶ 4) Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí toho z manželů, který byl pojistníkem, pojištění věcí, které náležely do společného jmění manželů, nezaniká a do pojištění vstupuje na místo pojistníka pozůstalý manžel, je-li nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěných věcí.
- ▶ 5) Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí toho z manželů, který nebyl pojistníkem, pojištění věcí, které náležely do společného jmění manželů, nezaniká a do pojištění vstupuje na místo zemřelého manžela jeho právní nástupce.
- ▶ 6) Zaniklo-li společné jmění manželů jinak než z důvodů uvedených v odst. 4) nebo 5) tohoto článku, platí pro zánik, resp. změnu účastníků pojištění ustanovení upravující důsledky změny vlastnictví věci.
- ▶ 7) Zánik a změny účastníků pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví věci se posoudí podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví věci uvedených v tomto článku.

Článek 6

Pojistný zájem

- ▶ 1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
- ▶ 2) Pojistný zájem pojistníka na pojištění majetku nebo odpovědnosti jiné osoby může být založen zejména, jde-li o pojištění:
 - a) majetku, který pojistník oprávněně užívá nebo ho převzal za účelem provedení činnosti,
 - b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké,
 - c) majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti, a naopak pojištění majetku těchto osob danou právnickou osobou,
 - d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo člena pojistníka nebo osoby společníkovi (členovi) blízké,
 - e) majetku společnosti, ve které má pojistník majetkový podíl nebo ve které má majetkový podíl stejný subjekt jako v pojistníkovi – právnické osobě,
 - f) majetku, který slouží k zajištění pohledávky pojistníka,
 - g) majetku, který pojistník spravuje,
 - h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e) tohoto odstavce,
 - i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků).
- ▶ 3) Zánik pojistného zájmu jste nám povinni písemně oznámit, zdůvodnit a připojit dokumenty, které zánik pojistného zájmu prokazují.

Článek 7

Pojištění cizího pojistného nebezpečí

- ▶ 1) Pokud máte pojistný zájem vyplývající z předchozího článku, můžete jako pojistník uzavřít smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí jiné osoby (dále jen „**pojištění cizího pojistného**

nebezpečí“). V takovém případě jste povinni seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jak zpracováváme jeho osobní údaje.

- ▶ 2) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojištění cizího pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojištěného, tj. právo na pojistné plnění má pojištěný, a to i tehdy, jsme-li povinni vyplatit pojistné plnění, na něž má nárok pojištěný, osobě odlišné od pojištěného (např. v pojištění odpovědnosti za újmu).
- ▶ 3) Pouze je-li tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojištění cizího pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby. V takovém případě mohou tyto osoby uplatnit právo na pojistné plnění, pouze pokud prokáží, že seznámily pojištěného s obsahem smlouvy a že pojištěný, vědom si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí s tím, aby pojistník či jiná třetí osoba pojistné plnění přijala. Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojištěného nejpozději do konce sjednané pojistné doby, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li pojistná událost, aniž byl tento souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný.
- ▶ 4) Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění na místo pojistníka pojištěný. Oznámí-li nám však v písemné formě do 30 dnů ode dne pojistníkovy smrti nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 8

Výluky z pojištění

- ▶ 1) Z pojištění nebudeme plnit z událostí, které vznikly v důsledku:
 - a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávk, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
 - b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
 - c) působení jaderné energie.
- ▶ 2) Neuhradíme újmu (škodu) způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.
- ▶ 3) **Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po uzavření smlouvy**, nejsme povinni poskytnout z této škodné události pojistné plnění.
- ▶ 4) K pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, příslušných zvláštních pojistných podmínkách nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 9

Územní platnost pojištění

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i její příčina nastaly na území České republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek 10

Pojistné

- ▶ 1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojistné.
- ▶ 2) Pojistné se sjednává jako běžné, není-li v pojistné smlouvě uvedeno, že se jedná o jednorázové pojistné.

- ▶ 3) Jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je pojistným obdobím 12 měsíců. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.
- ▶ 4) Není-li ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné vždy první den příslušného pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
- ▶ 5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti připsáno na náš bankovní účet nebo na bankovní účet námi určené osoby s námi stanoveným variabilním symbolem.
- ▶ 6) Pojistné zaplacené pod námi určeným variabilním symbolem se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem.
- ▶ 7) Jednostranně můžeme změnit pojistné v případech stanovených občanským zákoníkem či uvedených v následujícím odstavci tohoto článku nebo dohodou s pojistníkem. Za dohodu s pojistníkem o změně pojistného se považuje také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného.
- ▶ 8) Jednostranně můžeme změnit výši běžného pojistného na další pojistné období, změní-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, zejména:
 - a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např. v oblasti náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění nebo na výši našich nákladů (např. změna daní či povinného rozsahu pojistné ochrany),
 - b) faktory vedoucí ke zvyšování pojistného plnění, které nejsou závislé na naší vůli (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo v důsledku změny četnosti škodných událostí),
 - c) obecně závazné právní předpisy, které nám ukládají dodatečné výdaje (např. povinné odvody), k nimž jsme v době uzavření smlouvy nebyli povinni, nebo
 - d) není-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti našich závazků podle zákona upravujícího pojišťovnictví.
- ▶ 9) Pokud se změnou výše pojistného podle předchozího odstavce nesouhlasíte, musíte svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy jste se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného (pokud jsme Vás na tento následek upozornili), nedohodneme-li se jinak. Pojištění však z důvodu Vašeho nesouhlasu s novou výší pojistného nezanikne, je-li pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku nižší než pojistné za předcházející pojistné období. Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a máme právo na nově stanovené pojistné.
- ▶ 10) Máme právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky za pojistným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním máme právo uhradit přednostně.
- ▶ 11) Pokud pojistné nebylo zaplacen včas a ve sjednané výši, jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s vymáháním a upomínáním tohoto pojistného.

Článek 11

Pojistné plnění

- ▶ 1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění (dále jen „**limit plnění**“).
- ▶ 2) Je-li jednou pojistnou smlouvou sjednáno pojištění více bytových domů, je pojistná částka nebo limit plnění horní hranicí pojistného plnění pro pojistné události vztahující se ke všem těmto bytovým domům.
- ▶ 3) Pojistné plnění poskytneme, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, prokáže a naše šetření potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje naše povinnost plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.
- ▶ 4) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojistné plnění z pojištění) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění uvedeno jinak.
- ▶ 5) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. Spoluúčast odečteme od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výši pojistného plnění se rozumí částka, v níž by bylo stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistné plnění neposkytneme. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění.
- ▶ 6) Pojistné plnění poskytujeme v penězích. To platí i v případě, kdy vyplácíme pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění budeme hradit v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z naší dohody nevyplývá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění pro přepočtení měn použijeme kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Pro účely výplaty v cizí měně použijeme kurz banky, u které je veden náš účet, platný ke dni výplaty plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že neneseme jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem měn.
- ▶ 7) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), poskytneme plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytneme plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 12

Šetření škodné události

- ▶ 1) Šetření zahájíme bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračujeme v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po obdržení takového oznámení. Nebudeme-li moci šetření v této lhůtě ukončit, sdělíme osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění, důvody této skutečnosti.
- ▶ 2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení), přestupkové nebo jiné správní řízení nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení naší povinnosti poskytnout pojistné plnění, nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojistného podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo

zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu nejsme v prodlení s plněním své povinnosti vyplácet pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

- ▶ 3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu naší povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
- ▶ 4) V odůvodněných případech můžeme doporučit způsob opravy nebo výměny věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, jsme povinni plnit jen do výše, ve které bychom plnili, kdyby oprávněná osoba postupovala podle našeho doporučení.
- ▶ 5) V případě, že nemůžeme ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytneme na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše zálohy zohledníme zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Zálohu však neposkytneme, je-li rozumný důvod její poskytnutí odepřít, zejména:
 - a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
 - b) porušil-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné plnění a šetřením, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoliv jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se škodné události, nebo jsou-li takové údaje zamlčeny, nebo neposkytuje-li řádně součinnost,
 - c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
 - d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.
- ▶ 6) Od pojistného plnění jsme oprávněni odečíst splatné pohledávky pojistného nebo jiné své pohledávky z pojištění.
- ▶ 7) Proti plnění z pojištění jsme oprávněni započíst svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.

Článek 13

Zachraňovací náklady

- ▶ 1) Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
 - a) odvracení bezprostředně hrozící pojistné události,
 - b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
- ▶ 2) Není-li ujednáno jinak, nahradíme zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) tohoto článku až do výše **10 %** z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch

jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

- ▶ 3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradíme zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) tohoto článku až do výše **30 %** z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.
- ▶ 4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) tohoto článku neplatí pro zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili s naším souhlasem a které by jinak nebyli povinni vynaložit.
- ▶ 5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.
- ▶ 6) Nehradíme náklady vynaložené:
 - a) na obvyklou údržbu a ošetřování věci,
 - b) na plnění povinnosti předcházet vzniku újmy (např. na odstraňování sněhu a ledu, na výměnu zámků v případě odcizení nebo ztráty klíčů), s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a) tohoto článku,
 - c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jiným zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 14

Naše povinnosti

- ▶ 1) Jsme povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.
- ▶ 2) Zejména jsme povinni:
 - a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojistník položil při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy,
 - b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
 - c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

Článek 15

Vaše povinnosti

- ▶ 1) Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.
- ▶ 2) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:
 - a) umožnit nám nebo osobám námi pověřeným posoudit pojistné riziko a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku; dále jsou povinni umožnit nám ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného,
 - b) zodpovědět pravdivě a úplně naše písemné dotazy týkající se sjednávání pojištění,
 - c) oznámit nám bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které byli tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně změny příjmení, adresy

bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.,

- d) neučinit bez našeho souhlasu nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika je nám pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu,
 - e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob,
 - f) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce,
 - g) oznámit nám bezodkladně ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách,
 - h) oznámit nám změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o **20 %**; při nesplnění této povinnosti máme právo uplatnit podpojištění,
 - i) oznámit nám bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
 - j) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob; dále je povinen zajistit, aby:
 - i) vodovodní zařízení v nepoužívané budově, je-li jim vybavena, bylo vyprázdněno a udržováno vyprázdněné a přívod vody byl řádně uzavřen;
 - ii) ze zastřešení lehkými konstrukcemi (např. polykarbonátové střechy venkovních bazénů) byl odstraněn snůh nebo námraza.
 - k) předložit nám dokumenty, které si vyžádáme v souvislosti s uzavíráním, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout nám v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost,
 - l) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladů o zániku společného jmění manželů); bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou a pojištění nadále trvá, pokud se nedohodneme na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci.
- 3) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:
- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezmnožoval rozsah následků škodné události;
 - b) oznámit nám bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si vyžádáme, umožnit pořízení jejich kopie a postupovat námi stanoveným způsobem. Všechny údaje musí být pravdivé a nezkrácené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlčeny;
 - c) předložit námi požadované doklady v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na naši žádost jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, a umožnit pořízení jejich kopie;

- d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez našeho souhlasu, nejdéle však po dobu pěti dnů ode dne, kdy nám byla oznámena škodná událost. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;
- e) umožnit nám nebo námi pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši;
- f) postupovat v souladu s našimi pokyny;
- g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku;
- h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

- 4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:
- a) předat nám doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na nás přešlo výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, abychom mohli vůči jinému tato práva uplatnit;
 - b) bez zbytečného odkladu nám oznámit nalezení věci, za kterou jsme poskytli pojistné plnění. Pokud se nedohodneme jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Článek 16

Důsledky porušení povinností

- 1) **Máme právo odstoupit od smlouvy**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně na naše písemné dotazy týkající se sjednáváného pojištění, jestliže bychom pojistnou smlouvu neuzavřeli, pokud bychom o této skutečnosti věděli.
- 2) **Máme právo snížit pojistné plnění** úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které jsme obdrželi, k pojistnému, které jsme měli obdržet:
- a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit nám bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečnosti, na které jsme se písemně dotazovali nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a v důsledku toho jsme nemohli stanovit novou výši pojistného,
 - c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu nám oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.
- 3) **Máme právo snížit pojistné plnění**, pokud porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistné plnění snížíme úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah naší povinnosti plnit. V takovém případě máme právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.
- 4) **Máme právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění**, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které jsme se dozvěděli až po vzniku pojistné události a kterou jsme nemohli dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděl nepravdivě či

neúplně na naše písemné dotazy při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud bychom pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřeli, popřípadě ji uzavřeli za jiných podmínek, pokud bychom o této skutečnosti věděli. Pojištění dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění zanikne.

- ▶ 5) **Neposkytneme pojistné plnění**, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.
- ▶ 6) **Máme právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojištění můžeme vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy jsme se o zvýšení pojistného rizika dozvěděli.
V takovém případě nám náleží pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné nám náleží celé.
- ▶ 7) Máme právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci. Tyto náklady můžeme započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Máme právo na náhradu:
 - a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nichž nám byly oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo o nichž nám byly tyto údaje zamlčeny,
 - b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolal porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
 - c) újmý vzniklé v důsledku porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z téhož důvodu.

Článek 17

Důsledek neplacení prvního pojistného

Nastane-li škodná událost v době, kdy jste v prodlení s placením pojistného za první pojistné období, nejsme z důvodu vzniku této škodné události povinni poskytnout pojistné plnění.

Článek 18

Forma jednání

- ▶ 1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví-li občanský zákoník jinak.
- ▶ 2) V případě, že bude přijetí nabídky shledáno neplatným z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a první pojistné bude uhrazeno ve výši a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného.
- ▶ 3) Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:
 - a) trvání a zánik pojištění,
 - b) změny pojistného,
 - c) změny rozsahu pojištění.
- ▶ 4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednatelkou osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno alespoň zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu či je-li učiněno prostřednictvím naší internetové aplikace se zabezpečeným přístupem.

- ▶ 5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3) tohoto článku, mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím naší internetové aplikace nebo prostřednictvím datové schránky, pokud doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, pokud si to vyžádáme.
- ▶ 6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením pojistných událostí, jsme oprávněni kontaktovat Vás elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Při volbě formy komunikace přihlížíme k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.
- ▶ 7) Pokud jste nám v pojistné smlouvě poskytli e-mailovou adresu, potvrzujete tím, že s Vámi můžeme prostřednictvím této e-mailové adresy komunikovat elektronicky a že se jedná o aktuální e-mailovou adresu k Vaší schránce elektronické pošty, ke které máte přístup a můžete z ní dokumenty podle potřeby vyzvednout. Změny této adresy jste povinni nám oznámit.
- ▶ 8) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

Článek 19

Doručování

- ▶ 1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány:
 - a) nám na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou oznámíme;
 - b) námi na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě či jinak nám oznámenou. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena nebo nebyla-li nám oznámena, budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo nám oznámenou jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo adresáta.
- ▶ 2) Jste povinni oznámit nám bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud zmaříte doručení písemnosti tím, že jste nám tyto změny neoznámili, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- ▶ 3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6) tohoto článku, je písemnost námi odeslaná doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- ▶ 4) Zmaříte-li dojití písemnosti tím, že odepřete její převzetí, platí, že řádně došla dnem, kdy jste ji odmítli převzít.
- ▶ 5) Zmaříte-li dojití písemnosti tím, že si nepřevzmete písemnost odeslanou doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou uloženou na poště v úložní lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní lhůty.

- ▶ 6) Zmaříte-li dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznačíte poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem, kdy nám byla vrácena.
- ▶ 7) Písemnost námi odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.
- ▶ 8) Písemnosti lze doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, naší internetové aplikace, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost námi odeslaná elektronicky na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenou desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevyklučuje.
- ▶ 9) Písemnosti může doručovat také náš zaměstnanec nebo jiná námi pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

Článek 20

Rozhodné právo a rozhodování sporů

- ▶ 1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.
- ▶ 2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 21

Náklady na služby

Pokud je za služby v souvislosti s Vaším pojištěním požadována úhrada, je její výše uvedena v Přehledu nákladů účinném v den vyžádání služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech našich obchodních místech a na našich internetových stránkách.

Část 2 – Pojištění věci nebo jiného majetku

Pojištění si můžete sjednat v jedné z následujících variant:

- ▶ **PRIMA,**
- ▶ **KOMFORT.**

Rozdíly mezi jednotlivými variantami pojištění jsou popsány v čl. 23 a 29 těchto všeobecných pojistných podmínek.

Článek 22

Které věci lze pojistit

- ▶ 1) Pojistit je možné pouze movité předměty nebo nemovité objekty nebo jejich soubory, které mají hmotnou podstatu. Pojištěná věc musí být uvedena v pojistné smlouvě.
- ▶ 2) Pojištěn je bytový dům, včetně jeho stavebních součástí a příslušenství (včetně hasicích zařízení) a přípojek (dále jen „**bytový dům**“). Pojištěn může být i bytový dům ve výstavbě.
- ▶ 3) Pojištěny jsou také **movité předměty**, kterými se rozumí:
 - a) stavební materiál,

- b) věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě bytového domu nebo pozemku k němu příslušejícího (např. míchačka, lešení, sekačka na trávu, sněhová fréza),
- c) dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě bytového domu,
- d) věci sloužící ke správě bytového domu (např. zařízení kanceláře společenství vlastníků nebo bytového družstva). Jde o movité předměty, které vlastníte nebo oprávněně užíváte. Po dobu výstavby nebo rekonstrukce bytového domu se pojištění **nevztahuje** na ruční nářadí.

- ▶ 4) Pojištěny jsou také **vedlejší objekty**, kterými se rozumí soubor dalších budov (kromě bytového domu) a ostatních staveb včetně všech jejich stavebních součástí, příslušenství a přípojek, pokud se nacházejí na pozemku příslušejícím k bytovému domu. Pojištěny jsou i vedlejší objekty ve výstavbě.
- ▶ 5) Pojištěny **nejsou**:
 - a) vedlejší objekty ve špatném technickém stavu,
 - b) vedlejší objekty na vodních tocích proti škodám vzniklým v důsledku pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava,
 - c) stavební součásti a příslušenství budov nebo ostatních staveb umělecké nebo historické hodnoty, které netvoří funkční prvek (jde o díla, která mají estetický význam – např. fresky, reliéfy, sochy),
 - d) fóliovníky,
 - e) práva a jiné předměty právních vztahů, které nemají hmotnou podstatu.
- ▶ 6) Z pojištění neuhradíme škody na opěrných zdech způsobené zemním tlakem z důvodu vady konstrukce nebo nedostatečné dimenze konstrukce opěrné zdi.
- ▶ 7) Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen „**soubor**“), vztahuje se pojištění na všechny věci, které jsou součástí souboru v době vzniku pojistné události. Ujednání o pojistné částce nebo limitu plnění, pojistné hodnotě, podpojištění nebo přepojištění se vztahují na celý soubor. Vztahuje-li se pojištění na několik souborů, určí se pojistná částka nebo limit plnění pro každý soubor samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně i pro pojištění hromadné věci.

Článek 23

Proti jakým hrozbám lze věci pojistit

Varianty **PRIMA** i **KOMFORT**

- ▶ 1) Pojištění Vám pomůže v případě poškození nebo zničení pojištěné věci:
 - a) **požárem a jeho průvodními jevy,**
 - b) **výbuchem,**
 - c) **přímým úderem blesku,**
 - d) **povodní nebo záplavou,**
 - e) **vichřicí,**
 - f) **krupobitím,**
 - g) **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,**
 - h) **zemětřesením,**
 - i) **tíhou sněhu nebo námrazy,**
 - j) **působením kouře,**
 - k) **zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,**
 - l) **nárazem dopravního prostředku, jeho části nebo jeho nákladu,** nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 - m) **pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí,** nejsou-li součástí poškozené věci nebo téhož souboru jako poškozená věc,
 - n) **vodovodním nebezpečím,** tzn. kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékající v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy z hasicích zařízení;

Uhradíme Vám také škodu způsobenou poškozením nebo zničením:

- i) potrubí nebo topných tělesech vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k ní **přetlakem** nebo **zamrznutím** kapaliny v nich,
 - ii) kotlů, nádrží a výměnkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k ní **zamrznutím** kapaliny v nich,
- (dále jen „**živelní pojistná nebezpečí**“).
- ▶ 2) Pokud bude z pojištění vyloučena škoda vzniklá působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava, **nezaplatíme** Vám ani škodu způsobenou zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, ke kterému došlo zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
 - ▶ 3) Pojištěny jsou také zabudované elektromotory sloužící k provozu pojištěného nemovitého objektu (dále jen „**elektromotory**“) proti **zkratu** nebo **přepětí** v elektrorozvodné síti. Jde např. o elektromotory vodních čerpadel, ventilátorů, výtahů a elektromotory sloužící k pohonu otevíracích systémů.

Varianta **PRIMA**

- ▶ 4) Je-li sjednáno pojištění ve variantě **PRIMA**, lze v pojistné smlouvě sjednat připojištění **PRIMA PLUS**. V případě sjednání tohoto připojištění Vám vznikne právo na pojistné plnění také v případě, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena některým z pojistných nebezpečí uvedených v odst. 5) až 8) tohoto článku, a to do výše limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Dále Vám z tohoto připojištění uhradíme také náklady na náhradní ubytování v rozsahu čl. 29 odst. 13) písm. c), maximálně však do výše limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Varianta **KOMFORT**

- ▶ 5) Z pojištění ve variantě **KOMFORT** Vám zaplatíme navíc škodu způsobenou:
 - a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením (dále jen „**krádež s překonáním překážky**“),
 - b) **loupeží**,
 - c) **jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci** v místě pojištění (týká se i zábranných prostředků určených k ochraně pojištěné věci před odcizením),
 - d) úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěné věci jednáním pachatele, které nesměřovalo k odcizení pojištěné věci (dále jen „**vandalismus**“),
 - e) dočasným přepětím v elektrorozvodné nebo komunikační síti (dále jen „**přepětí**“),
 - f) podpětím v elektrorozvodné síti (dále jen „**podpětí**“),
 - g) elektrickým zkratem (dále jen „**zkrat**“),
 - h) **zatečením atmosférických srážek**,
 - i) **aerodynamickým třeskem** při přeletu nadzvukových letadel,
 - j) **mechanickým poškozením** vnějšího nebo vnitřního **zateplení budovy** jakýmkoli **zvířetem**,
 - k) **mechanickým poškozením oplocení** volně žijící **zvěří**,
 - l) **únikem vody** v důsledku pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím nebo havárií rozvodů vody (viz odst. 6) písm. a) tohoto článku. V případě takové pojistné události poskytneme plnění také za **vodné a stočné** účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Výši škody jste povinni prokázat dokladem od smluvního dodavatele vody.
- ▶ 6) Z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** Vám dále uhradíme náklady účelně vynaložené v souvislosti s opravou nebo výměnou:
 - a) rozvodů vody (nad rámec poškození potrubí a rozvodů vodovodních zařízení přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich),

b) rozvodů plynu, tepla a elektrické energie a odpadních potrubí, poškozených z jakékoli náhlé a nahodilé havárie (dále jen „**havárie rozvodů**“). Jde např. o náklady na výměnu části potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy.

- ▶ 7) Z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** Vám dále uhradíme škodu způsobenou poškozením nebo zničením pojištěného nemovitého objektu, resp. jeho části, zhotovitelem provádějícím na základě s Vámi uzavřené smlouvy o dílo stavební či montážní práce na výše uvedeném pojištěném nemovitém objektu v důsledku:
 - a) nedbalostního porušení právní povinnosti zhotovitelem,
 - b) vady práce provedené zhotovitelem,
 - c) vady výrobku (věci) použité zhotovitelem,(dále jen „**škoda při stavebně-montážních pracích**“).

Neposkytneme plnění za škodu při stavebně-montážních pracích způsobenou na pojištěném nemovitém objektu, nebo jeho části, které byly předmětem závazku zhotovitele, tj. byly zhotovitelem budovány/zhotovovány, instalovány, montovány, opravovány, upravovány apod.

Za škodu při stavebně-montážních pracích se **nepovažuje** škoda na pojištěném nemovitém objektu vzniklá v důsledku působení jiného pojistného nebezpečí, proti kterému je nemovitost pojištěna příslušnou pojistnou smlouvou (např. požární nebezpečí, vodovodní škoda). V takovém případě se pojistná událost považuje za vzniklou z důvodu působení takového jiného pojistného nebezpečí.

Vedle dalších předpokladů vyplývajících z pojistné smlouvy je podmínkou poskytnutí plnění pojistitele za škodu při stavebně-montážních pracích, že práce byly prokazatelně prováděny zhotovitelem, který:

- a) je odlišný od pojistníka a pojištěného,
- b) není osobou pojistníkovi nebo pojištěnému blízkou ani právnickou osobu s ním majetkově propojenou,
- c) provádí práce v rámci podnikatelské činnosti, k níž je oprávněn dle příslušných obecně závazných právních předpisů,
- d) provádí práce na základě s Vámi uzavřené smlouvy o dílo, jejíž uzavření lze doložit písemným dokumentem (např. smlouvou o dílo uzavřenou v písemné formě, písemnou objednávkou, zakázkovým listem).

Předpokladem plnění z pojištění za škodu při stavebně-montážních pracích z hlediska časové platnosti pojištění je současné splnění následujících podmínek:

- a) k příčině vzniku škody došlo v době trvání pojištění,
- b) škoda vznikla a projevila se navenek v době trvání pojištění.

- ▶ 8) Pojištění proti vandalismu (včetně škod způsobených nástřiky, malbami nebo polepením) se vztahuje na škody způsobené:
 - a) **zjištěným vandalem**, tj. pachatelem, který byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena sankce,
 - b) **nezjištěným vandalem**, tj. pachatelem, který nebyl zjištěn podle písm. a).

Článek 24

Kde jsou věci pojištěny

- ▶ 1) Pojištěn je bytový dům a vedlejších objekty, které se nacházejí v **místě pojištění** uvedeném v pojistné smlouvě.
- ▶ 2) Jde-li o pojištění movitých předmětů, jsou místem pojištění bytový dům, vedlejší objekty nebo pozemek příslušející k bytovému domu.

Za místo pojištění se dále považuje i místo, do kterého byly pojištěné movité předměty na dobu nezbytně nutnou přemístěny v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek 25

Pojistná událost

- ▶ 1) Pojistnou událostí je:
 - a) poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci zapříčiněné některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě, které působilo na pojištěnou věc v době trvání pojištění a v místě pojištění,
 - b) poškození nebo zničení zábranných prostředků podle čl. 23 odst. 5) písm. c), jehož příčina nastala v době trvání pojištění a v místě pojištění.
- ▶ 2) Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s působením některého z pojistných nebezpečí uvedených v čl. 23, proti kterému byla pojištěná věc pojištěna. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že toto pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění.

Článek 26

Pojistná hodnota, pojistná částka

- ▶ 1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
- ▶ 2) Pojistnou hodnotou věci je její nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění **na novou cenu**), není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- ▶ 3) Pojistnou částku jste povinni určit tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy.

Článek 27

Podpojištění

- ▶ 1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, máme právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.
- ▶ 2) Pokud budete souhlasit s indexací pojistné částky a pojistného, podpojištění nikdy neuplatníme.
- ▶ 3) Pokud odmítnete indexaci pojistné částky a pojistného, uplatníme podpojištění jen v případě, že:
 - a) pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy neodpovídala pojistné hodnotě věci, nebo
 - b) pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy odpovídala pojistné hodnotě věci, ale porušili jste povinnost oznámit nám změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o **20 %**.

Článek 28

Limit plnění

Pokud tomu odpovídá pojistný zájem, je možné horní hranici pojistného plnění určit limitem plnění, který stanovíte na svou odpovědnost.

Článek 29

Co Vám z pojištění uhradíme

Kromě obecných ustanovení uvedených v čl. 11 je pojistné plnění upraveno následně:

Varianta **PRIMA i KOMFORT**

- ▶ 1) Horní hranice plnění z jedné pojistné události vzniklé na bytovém domě je stanovena pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě.
- ▶ 2) Z pojistné události vzniklé na vedlejších objektech poskytneme pojistné plnění do limitu plnění dohodnutého v pojistné smlouvě.
- ▶ 3) Byla-li věc pojištěna na novou cenu, vyplatíme v případě:
 - a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, (dále jen **„plnění v nové ceně“**).

Vznikla-li pojistná událost na věci pojištěné na novou cenu, jejíž zůstatková hodnota z nové ceny (v %) byla před vznikem pojistné události nižší než **30 %** její nové ceny, poskytneme plnění v časové ceně.

- ▶ 4) Byla-li věc pojištěna na časovou cenu, vyplatíme v případě:
 - a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) z doby bezprostředně před pojistnou událostí a sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před pojistnou událostí a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, (dále jen **„plnění v časové ceně“**).
- ▶ 5) Plnění pojistitele za opravu poškozené věci však nepřevyší částku plnění stanovenou pro případ jejího zničení, odcizení nebo ztráty.
- ▶ 6) V případě vzniku pojistné události na jednotlivých pojištěných věcech tvořících celek nebudeme brát zřetel na znehodnocení celku, ale na škodu způsobenou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou jednotlivé věci.
- ▶ 7) Dojde-li k poškození nebo zničení pojištěného nemovitého objektu, nebudeme brát zřetel na zmenšení či ztrátu jeho umělecké nebo historické hodnoty. Za stavební součásti a příslušenství nemovitých objektů umělecké nebo historické hodnoty, které tvoří stavebně funkční prvek pojištěného nemovitého objektu, poskytneme plnění až do výše odpovídající nákladům na opravu nebo znovupořízení běžného stavebně funkčního prvku plněního stejnou funkcí.
- ▶ 8) Byl-li nemovitý objekt pojištěn na novou cenu a neprokážete-li, že došlo k opravě nebo znovupořízení poškozeného nebo zničeného nemovitého objektu, poskytneme plnění v časové ceně, pokud se nedohodneme jinak.

Zbývající část pojistného plnění se stane splatnou teprve poté, kdy prokážete, že:

- a) došlo k opravě nebo znovupořízení pojištěného nemovitého objektu, nebo
- b) činíte kroky směřující k opravě nebo znovupořízení poškozeného nebo zničeného nemovitého objektu.

V případě uvedeném v písm. b) se zbývající část pojistného plnění stává splatnou postupně v rozsahu prokazatelně vynaložených nákladů, nedohodneme-li se jinak. V odůvodněných případech můžeme na Vaši žádost poskytnout přiměřenou zálohu.

Pokud nám do tří let po vzniku pojistné události neprokážete, že došlo k opravě nebo znovupořízení nemovitého objektu, nejsme povinni poskytnout zbývající část pojistného plnění. Nový nemovitý objekt musí být znovupořázen v místě pojištění, nedohodneme-li se jinak.

- ▶ 9) Jde-li o bytový dům ve výstavbě či v rekonstrukci, uhradíme z pojistné události, která byla způsobena na stavebním materiálu některým z živelních pojistných nebezpečí, přiměřené náklady na opravu nebo pořízení nového stavebního materiálu, a to stejného množství, druhu a kvality, sníženou o cenu využitelných zbytků, maximálně však pojistnou částku.
- ▶ 10) Pro pojištění elektromotorů platí:
 - a) limit plnění, který je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce, činí **50 000 Kč**,
 - b) vznikne-li pojistná událost na elektromotoru, který nelze z technologických důvodů převinout, uhradíme přiměřené náklady na znovupořízení stejného nebo srovnatelného elektromotoru, maximálně však limit plnění,
 - c) pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši **10 %** z celkové výše pojistného plnění.

Varianta **PRIMA**

- ▶ 11) Poskytneme plnění maximálně do výše limitu plnění:
 - a) **100 000 Kč** z pojistné události vzniklé na movitých předmětech,
 - b) **200 000 Kč** z pojistné události vzniklé na stavebních součástech a příslušenství budov nebo ostatních staveb sloužících k podnikatelské činnosti (např. firemní štíty, reklamní tabule, markýzy); tento limit neplatí pro zařízení na výrobu elektrické energie.
- ▶ 12) Z připojištění **PRIMA PLUS** poskytneme plnění maximálně do výše limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě. V rámci tohoto limitu platí pro pojistné události vzniklé v důsledku vybraných pojistných nebezpečí limity plnění uvedené v odst. 14) a 15) tohoto článku.

Varianta **KOMFORT**

- ▶ 13) Z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** poskytneme plnění maximálně do výše limitu plnění:
 - a) **200 000 Kč** z pojistné události vzniklé na movitých předmětech,
 - b) **400 000 Kč** z pojistné události vzniklé na stavebních součástech a příslušenství budov nebo ostatních staveb sloužících k podnikatelské činnosti; tento limit neplatí pro zařízení na výrobu elektrické energie,
 - c) **25 000 Kč** za přiměřené náklady na náhradní ubytování obyvatel bytu v pojištěném bytovém domě, pokud se byt stal následkem pojistné události neobyvatelným, nejvýše však **250 000 Kč** za přiměřené náklady na náhradní ubytování obyvatel všech takových bytů.

- ▶ 14) Z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** poskytneme plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku maximálně do výše limitu plnění uvedeného v tomto odstavci, resp. navýšeného v pojistné smlouvě:
 - a) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené **nezjištěným vandalem**,
 - b) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené **přepětím, podpětím** nebo **zkratem**,
 - c) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené **zatečením atmosférických srážek**,
 - d) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené mechanickým **poškozením zateplení budovy** jakýmkoli **zvířetem**,
 - e) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené **únikem vody** (vodné, stočné),
 - f) **500 000 Kč** z pojistné události způsobené **havárií rozvodů** (nad rámec havárie rozvodů vodovodních zařízení způsobených přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich),
 - g) **500 000 Kč** z pojistné události spočívající ve škodě při stavebně-montážních pracích.
- ▶ 15) Jde-li o bytový dům ve výstavbě, poskytneme z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** plnění za pojistnou událost vzniklou odcizením zabudovaného **příslušenství budov nebo ostatních staveb** maximálně do výše limitu **400 000 Kč**. Omezení limitem plnění uvedeným v tomto odstavci se týká pouze škod vzniklých před zkolaudováním bytového domu. Toto omezení se netýká odcizení stavebních součástí.
- ▶ 16) Z pojištění sjednaného ve variantě **KOMFORT** poskytneme dále plnění až do výše **30 000 Kč** za přiměřené náklady, které jste prokazatelně vynaložili na úklid a úpravu pozemku příslušejícího k bytovému domu, byl-li pozemek poškozen některým z živelních pojistných nebezpečí.

Článek 30

Indexace pojistné částky, limitů plnění a pojistného

- ▶ 1) V průběhu trvání pojištění Vám můžeme navrhnout valorizaci pojistné částky bytového domu, limitů plnění pro vedlejší objekty a pojistného v závislosti na vývoji cen stavebních prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví (dále jen „indexace“).
- ▶ 2) Náš návrh na indexaci můžete přijmout také tím, že ve lhůtě stanovené v návrhu uhradíte pojistné v námi navržené nové výši. Uhrazením pojistného v původní výši vyjadřujete svůj nesouhlas s navrženou indexací.
- ▶ 3) Pokud v průběhu trvání pojištění vyjádříte nesouhlas s navrženou indexací, trvá pojištění za podmínek platných v pojistném období, které předchází pojistnému období, pro které byla indexace navržena. V případě nesouhlasu s indexací se vystavujete riziku podpojištění.
- ▶ 4) Pokud jste v pojistné smlouvě vyjádřili nesouhlas s indexací, ale následně v průběhu trvání pojištění přijmete náš návrh na indexaci, mění se tím i bez uzavření písemného dodatku k pojistné smlouvě Váš původně vyjádřený nesouhlas s indexací na souhlas. Obdobně to platí i v opačném případě.

- ▶ 5) Valorizované pojistné částky a limity pojistného plnění vždy zaokrouhluje na celé tisícikoruny podle obecně platných matematických zásad.

Článek 31

Připojištění skel

- ▶ 1) Pouze je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení skel a sanitární keramiky osazených v pojištěných budovách nebo ostatních stavbách jakoukoli nahodilou událostí, která není dále vyloučena.

- ▶ 2) Připojištěna jsou:
 - a) skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (např. okna, lodžie, terasy), včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení a nalepených fólií,
 - b) skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech a příslušenství (např. dveřní výplně, zrcadla osazená ve vestavěném nábytku, skleněné a zrcadlové stěny, reklamní tabule),
 - c) sanitární keramika (např. umyvadla, záchodové mísy, pisoáry, bidety),
(dále jen „sklo“).
- ▶ 3) Pro účely tohoto připojištění se:
 - a) za sklo považuje také plexisklo nebo jiné umělé hmoty, které se používají jako náhrada skla a mají minimálně stejnou odolnost proti nárazu,
 - b) za sanitární keramiku považují také sanitární zařízení vyrobená z materiálů používaných jako náhrada keramiky (např. litý mramor, beton),
 - c) za sanitární keramiku nepovažují sanitární zařízení vyrobená z plastu nebo kovu, obklady a dlažby, vodovodní baterie a jiné příslušenství.
- ▶ 4) Poskytneme plnění za škodu vzniklou rozbitím nebo poškozením skla, při kterém je nezbytná jeho výměna.
- ▶ 5) Z připojištění **nezaplatíme** škodu vzniklou:
 - a) při dopravě skla, při zasklívání, montáži a demontáži,
 - b) při vystavení skla sálavému teplu nebo přímému ohni (např. při odstraňování starých nátěrů),
 - c) na rámech a osazeních,
 - d) na sklenících.
- ▶ 6) Ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce budeme plnit v souhrnu nejvýše do limitu plnění dohodnutého v pojistné smlouvě.

Článek 32

Připojištění rostlin a porostů na pozemku

- ▶ 1) Je-li sjednáno připojištění rostlin a porostů na pozemku, uhradíme Vám z tohoto připojištění přiměřené náklady, které jste prokazatelně a účelně vynaložili na ošetření nebo znovuoobnovení rostlin a porostů (dále jen „rostliny“) zasažených pojistnou událostí, které jsou zasazeny v pozemku (včetně střešních zahrad) příslušejícím k pojištěnému bytovému domu. Rostlinami se pro účely pojištění rozumí zejména stromy, keře, polokeře, růže a jiné trvalky, vodní rostliny a traviny, pro jejichž pěstování je vhodné tuzemské klima.
- ▶ 2) Pojištěny **nejsou**:
 - a) plody rostlin,
 - b) jednoleté a dvouleté rostliny,
 - c) rostliny pěstované k výtěžným účelům (např. vinnice, ovocné sady),
 - d) rostliny zasazené méně než dva měsíce před vznikem škody; tato výluka se netýká odcizení rostlin,
 - e) rostliny oslabené napadením chorobami nebo škůdci.
- ▶ 3) Připojištění se sjednává ve variantě **KOMFORT**. Z připojištění Vám uhradíme škody vzniklé:
 - a) působením některého z **živelních pojistných nebezpečí**,
 - b) **krádeží s překonáním překážky** nebo **loupeží**,
 - c) **vandalismem**,
 - d) **aerodynamickým třeskem** při přeletu nadzvukových letadel.
- ▶ 4) V případě poškození pojištěné rostliny Vám vznikne právo na pojistné plnění, dojde-li působením pojistného nebezpečí, proti kterému je pojištění sjednáno, k poškození **více než 1/4** rostliny. Toto pravidlo se netýká souvisejících porostů tvořících jeden celek (např. trávník).

- ▶ 5) Za poškození pojištěné rostliny uhradíme náklady prokazatelně a účelně vynaložené na její odborné ošetření, maximálně však do výše hodnoty rostliny bezprostředně před pojistnou událostí.
- ▶ 6) V případě zničení nebo odcizení pojištěné rostliny uhradíme náklady prokazatelně a účelně vynaložené na její znovupořízení, maximálně však do výše hodnoty rostliny bezprostředně před pojistnou událostí.
- ▶ 7) Při určení hodnoty rostliny budeme vycházet z právních předpisů upravujících oceňování majetku.
- ▶ 8) Ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku poskytneme plnění v souhrnu nejvýše do limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Článek 33

Připojištění ztráty nájemného

- ▶ 1) Je-li sjednáno připojištění ztráty nájemného, uhradíme Vám z tohoto připojištění nájemné prokazatelně ušlé v důsledku pojistné události na pojištěném nemovitém objektu, která zapříčinila nemožnost jeho užívání.
- ▶ 2) V případě pojistné události jste povinni:
 - a) doložit písemné nájemní smlouvy a doklad o zaplacení nájemného za pronájem pojištěného nemovitého objektu (nebo jeho části) minimálně za poslední dva měsíce před datem vzniku pojistné události,
 - b) doložit evidenci vedenou pro daňové účely prokazující výši nájmu,
 - c) činit veškerá opatření směřující k předcházení vzniku nebo zvýšení ztráty na nájemném, zejména vyvíjet plné úsilí k zajištění opravy nebo znovupořízení a obnovení provozuschopnosti pojištěného nemovitého objektu,
 - d) bez zbytečného odkladu nám oznámit obnovení provozuschopnosti pojištěného nemovitého objektu.
- ▶ 3) Pojištění se **nevztahuje** na ztrátu:
 - a) nájemného způsobenou úředním nařízením omezujícím opravu, znovupořízení nebo obnovení provozu pojištěného nemovitého objektu,
 - b) příjmu z poskytování ubytovacích služeb (např. penzion, ubytovna).
- ▶ 4) Ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku poskytneme plnění v souhrnu nejvýše do limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Článek 34

Připojištění jmenovitě určených věcí

Pouze je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění na věci, které jinak nejsou pojištěny (**jmenovitě určené věci**). Tyto věci, rozsah a další podmínky jejich pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Část 3 – Pojištění odpovědnosti za újmu

Článek 35

Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

- ▶ 1) Pojištění se vztahuje na Vaši právním předpisem stanovenou povinnost nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, pokud jste ji způsobili jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem, pro které je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

- ▶ 2) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka za Vás nahradíme:
 - a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění),
 - b) duševní útrapy manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
 - c) následnou finanční škodu, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).
- ▶ 3) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „**věc**“) za Vás nahradíme:
 - a) škodu způsobenou na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
 - b) následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající nebo požívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci).
- ▶ 4) V případě újmy na živém zvířeti (dále jen „**zvíře**“) za Vás nahradíme:
 - a) škodu způsobenou usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
 - b) následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkově zvířeti nebo osobě oprávněně užívající nebo požívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na zvířeti vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk); účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete uhradíme tomu, kdo je vynaložil.
- ▶ 5) Poskytneme za Vás také:
 - a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu, kterou jste povinni zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek. Tyto náhrady pro účely pojištění posuzujeme obdobně jako náhradu újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.
- ▶ 6) Z pojištění poskytneme také náhradu nákladů nutných k Vaší právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 41.

Článek 36

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti

- 1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti:
 - a) vlastníka (spoluvlastníků) pojištěného nemovitého objektu nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou tohoto objektu a pozemku k němu příslušejícího,
 - b) společenství vlastníků jednotek nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti se správou pojištěného domu v bytovém spoluvlastnictví a pozemku k němu příslušejícího.
- ▶ 2) Pojištění se vztahuje i na Vaši povinnost nahradit újmu:
 - a) způsobenou v souvislosti s vlastnictvím a provozem veškerých zařízení bytového domu,

b) vyplývající z Vašeho postavení jako stavebníka při oprávněném vykonávání stavebních prací svépomocí na pojištěném nemovitém objektu.

- ▶ 3) Pojištění se vztahuje i na povinnost občana, který Vám vypomáhá při oprávněném svépomocném vykonávání stavebních prací na pojištěném nemovitém objektu, nahradit újmu způsobenou třetí osobě při této činnosti.

Článek 37

Pojištění odpovědnosti členů orgánů

- ▶ 1) Pojištění se sjednává pro případ Vaší právním předpisem stanovené povinnosti nahradit újmu, kterou jste způsobili:
 - a) při výkonu funkce člena výboru nebo předsedy společenství vlastníků, případně člena kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu společenství vlastníků domu pojištěného příslušnou pojistnou smlouvou (dále jen „**pojištěný dům**“), nebo
 - b) při výkonu funkce člena představenstva nebo kontrolní komise bytového družstva v souvislosti se správou, provozem a opravami pojištěného domu, (dále jen „**členové orgánů**“).
- ▶ 2) Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou jinému pojištěnému členovi orgánu.
- ▶ 3) Pojištěným je každá osoba, která v době trvání pojištění byla, je nebo bude členem orgánu. Pojištění se vztahuje také na všechny nové členy orgánů, jejichž funkce vznikla v době trvání pojištění.
- ▶ 4) Z pojištění odpovědnosti členů orgánů máte nad rámec čl. 35 právo, abychom za Vás v případě vzniku pojistné události nahradili také škodu (újmu na jmění), která nevyplývá z újmy na zdraví, životě, věci nebo zvířeti, pokud byl proti Vám uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy.

Článek 38

Výluky z pojištění

- ▶ 1) Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti ani z pojištění odpovědnosti členů orgánů se **nevztahuje** na povinnost nahradit újmu způsobenou:
 - a) úmyslně (včetně svévolie nebo škodolibosti),
 - b) na věci nebo zvířeti, které užíváte neoprávněně,
 - c) na movitých věcech nebo zvířatech, které oprávněně užíváte (např. nájem, půjčka) nebo je máte u sebe,
 - d) na movitých věcech nebo zvířatech, které jste převzali za účelem opatrování, zpracování, opravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo splnění jiného závazku,
 - e) neoprávněným prováděním stavebních prací,
 - f) sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování,
 - g) znečištěním životního prostředí, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
 - h) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o které jste v době uzavření smlouvy věděli nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohli vědět.
- ▶ 2) Z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti ani z pojištění odpovědnosti členů orgánů **nenahradíme** újmu:
 - a) jestliže jste převzali povinnost k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy nemůžete uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že jste sjednali delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo jste se námitky promlčení vzdali,

- b) kterou jste povinni uhradit:
 - i) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s Vámi žijí ve společné domácnosti,
 - ii) právnícké osobě, se kterou jste majetkově propojeni.
- ▶ 3) Z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti dále **neposkytneme** plnění za pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, komu byly uloženy.
- ▶ 4) Pojištění odpovědnosti členů orgánů se dále **nevztahuje** na povinnost nahradit újmu:
 - a) způsobenou v souvislosti s úmyslným trestným činem, zneužitím pravomoci nebo jiným úmyslným protiprávním jednáním,
 - b) způsobenou jednáním, v souvislosti s nímž jste získali osobní prospěch, výhodu nebo přijal odměnu, na kterou jste neměli právní nárok, nebo Vám byla přiznána bez předchozího souhlasu shromáždění vlastníků, resp. členské schůze bytového družstva,
 - c) vyplývající z pomluvy, urážky, zneužití účasti v hospodářské soutěži,
 - d) vyplývající z nesjednání nebo neudržování přiměřené pojistné ochrany domu nebo jiného pojistného zájmu společenství vlastníků, resp. bytového družstva,
 - e) způsobenou schodkem na svěřených finančních hodnotách,
 - f) způsobenou porušením pracovněprávních předpisů,
 - g) způsobenou neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv,
 - h) způsobenou v souvislosti s jakoukoli operací s cennými papíry,
 - i) vyplývající z porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv autorských a s nimi souvisejících),
 - j) způsobenou ztrátou věci, tj. ztrátou možnosti nakládat s věcí, včetně ztráty této možnosti v důsledku odcizení věci nebo jiného úmyslného protiprávního jednání třetí osoby,
 - k) způsobenou právnícké osobě, vůči které jste ovládající osobou ve smyslu příslušných právních předpisů.
- ▶ 5) Výluky z pojištění mohou vyplývat také z právních předpisů, z ustanovení pojistné smlouvy a dalších ustanovení pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění.

Článek 39

Vaše povinnosti a důsledky jejich porušení

- ▶ 1) Nastane-li škodná událost, máte zejména následující povinnosti:
 - a) bez zbytečného odkladu nám oznámit, že poškozený proti Vám uplatnil právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši,
 - b) bez zbytečného odkladu nám oznámit, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti Vám nebo Vašemu zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
 - c) nesmíte bez našeho souhlasu uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
 - d) nesmíte bez našeho souhlasu zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti Vám uplatněn.

- ▶ 2) V řízení o náhradě újmy, které je proti Vám vedeno, máte zejména následující povinnosti:
 - a) postupovat v souladu s našimi pokyny,
 - b) nesmíte bez našeho souhlasu uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
 - c) vznést námitku promlčení,
 - d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se nedohodneme jinak,
 - e) postupovat tak, abyste nezavdali příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.
- ▶ 3) Pokud porušíte některou z povinností uvedených v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) písm. b) až e) tohoto článku, nejsme povinni plnit.
- ▶ 4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, dalších ustanovení pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 40

Pojistná událost

- ▶ 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči Vám, pokud je s ním spojena naše povinnost poskytnout pojistné plnění.
- ▶ 2) Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je splnění předpokladu, že příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání pojištění.
- ▶ 3) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 41

Náklady právní ochrany

- ▶ 1) Pokud jste splnili všechny povinnosti, které jsou Vám uloženy v souvislosti se vznikem škodné události, jsme povinni uhradit účelně vynaložené náklady:
 - a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění Vaší povinnosti k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady Vašeho právního zastoupení v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 - b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti Vám v souvislosti se škodnou událostí, pokud jsme se k tomu písemně zavázali,
 - c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud jsme se k tomu písemně zavázali.
- ▶ 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1) tohoto článku, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, uhradíme pouze v případě, že jsme se k tomu písemně zavázali.
- ▶ 3) Náklady podle odst. 1) tohoto článku neuhradíme, pokud jste v souvislosti se škodnou událostí byli uznáni vinnými ze spáchání úmyslného trestného činu. Pokud jsme již tyto náklady uhradili, máme proti Vám právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 42

Pojistné plnění

Kromě obecných ustanovení uvedených v čl. 11 je pojistné plnění upraveno následně:

- ▶ 1) Z jedné pojistné události poskytneme pojistné plnění maximálně do výše limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Limit plnění stanovíte na svou odpovědnost.
- ▶ 2) Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytneme pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- ▶ 3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 41 spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
- ▶ 4) Pokud je šetření škodné události závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. V takovém případě nejsme do doby, kdy nám bude doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy na pojistné plnění.
- ▶ 5) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

Část 4 – Závěrečná ustanovení

Článek 43

Zánik pojištění

Dojde-li k zániku pojištění bytového domu, zanikají k témuž dni i sjednaná připojištění a právo na poskytování asistenčních služeb.

Článek 44

Výklad pojmů

- ▶ 1) Za **budovy** se považují nemovitě objekty spojené se zemí pevným základem, které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.
- ▶ 2) **Bytem** se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí bytového domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
- ▶ 3) Za **bytový dům** se považuje budova se čtyřmi a více samostatnými byty, ve které nejméně třetina podlahové plochy slouží k účelům trvalého obývání, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- ▶ 4) **Časovou cenou** se rozumí cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- ▶ 5) Za **hromadnou věc** se považuje soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení.
- ▶ 6) Za **jednotku** se považuje byt nebo nebytový prostor, s nímž je neoddělitelně spojen podíl na společných částech domu. Pro účely tohoto pojištění se za součást jednotky nepovažuje spoluvlastnický podíl na pozemku a na věcných právech.

- ▶ 7) Za **kapalinu unikající z vodovodních zařízení** se považují voda, topná, klimatizační a hasicí média.
- ▶ 8) **Krádeží s překonáním překážky** se rozumí krádež, u které jsou policií nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa pojištění se dostal tak, že vstupní otvor zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevření,
 - b) do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,
 - c) místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží,
 - d) překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi věci (např. značná výška, nadměrné rozměry, demontáž použitím nástroje nebo nářadí),
 - e) překážku překonal jiným násilným jednáním.

Podmínka prokazatelného překonání překážky neplatí, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, a to i tehdy, nebyl-li pachatel odsouzen pro trestný čin nebo postižen za přestupek.

- ▶ 9) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
- ▶ 10) **Loupeží** se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
- ▶ 11) **Movitými předměty** se rozumí věci, které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a které zároveň nejsou nemovitými objekty ve smyslu těchto pojistných podmínek.
- ▶ 12) **Nahodilou událostí** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- ▶ 13) **Nemovitými objekty** se rozumí budovy, ostatní stavby a jednotky včetně k nim příslušejících stavebních součástí a příslušenství.
- ▶ 14) **Novou cenou** se rozumí cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
- ▶ 15) **Odpovědností za újmu** se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.
- ▶ 16) **Osobami žijícími ve společné domácnosti** se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
- ▶ 17) **Ostatními stavbami** se rozumí nemovitě objekty, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené nebo nejsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi (např. oplocení, studny, zpevněné plochy, chodníky a jiné komunikace, inženýrské sítě, septiky, garážová stání, zahradní architektonické prvky pevně zabudované do terénu). Za ostatní stavby se považují i jakékoli venkovní bazény, které jsou pevně zabudované do terénu včetně jejich součástí a příslušenství (např. zastřešení, filtrační jednotky, schůdky, protiproudy, topné systémy na ohřev vody, reflektory).
- ▶ 18) **Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů** se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

- ▶ 19) **Poddolováním** se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
- ▶ 20) **Pojistníkem** je osoba, která s námi uzavřela pojistnou smlouvu.
- ▶ 21) **Pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- ▶ 22) **Pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním.
- ▶ 23) **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
- ▶ 24) **Pojistným obdobím** je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistná období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.
- ▶ 25) **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. **Pojistné riziko se zvýší**, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které jsme se tázali při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.
- ▶ 26) **Pojistným rokem** je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.
- ▶ 27) **Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
- ▶ 28) **Porušením povinnosti** se rozumí porušení povinnosti, která je pojištěnému uložena obecně závaznými právními předpisy nebo na jejich základě. Spolu přímo související nepřetržité nebo opakované porušení téže povinnosti se považuje za jediné porušení povinnosti.
- ▶ 29) **Poškozením věci** se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.
- ▶ 30) **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
- ▶ 31) Za **pozemek příslušející k bytovému domu** se považuje pozemek, který slouží ke společnému užívání s bytovým domem a který je ve vlastnictví nebo oprávněném užívání vlastníka bytového domu. Za pozemky příslušející k bytovému domu se nepovažují vodní plochy přesahující 300 m² a lesní či jiné zemědělské pozemky (vyjma zahrad, které neslouží k výdělečným účelům).
- ▶ 32) **Požárem** se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
- ▶ 33) **Právníckou osobou, se kterou je pojištěný majetkově** propojen se rozumí:
 - a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
 - b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
 - c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.
- ▶ 34) **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
- ▶ 35) **Přiměřenými náklady** se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě, pokud byly vynaloženy účelně. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní příplatky apod.
- ▶ 36) **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na pojištěné věci nebo na budově, v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení.
- ▶ 37) Za **přípojky** se považují přípojky kabelových a trubních rozvodných sítí v délce nacházející se na pozemku příslušejícím k bytovému domu.
- ▶ 38) Za **příslušenství budovy nebo ostatní stavby** se považují věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo ostatní stavbou trvale užívány a jsou k budově nebo ostatní stavbě zpravidla odmontovatelně připojeny (např. kotel, tepelné čerpadlo, fotovoltaika, dřevěné obklady stěn, antény, elektronické zabezpečovací nebo požární systémy). Za příslušenství budovy ani ostatní stavby se nepovažují jiné budovy nebo ostatní stavby. Příslušenstvím budovy nebo ostatní stavby nejsou ani venkovní zařízení, která nejsou k budově nebo ostatní stavbě připojena.
- ▶ 39) **Působením kouře** se rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z poškozeného nebo nedokonalé fungujícího technického zařízení. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým postupným působením kouře. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé působením agresivních plynů.
- ▶ 40) Za **rekonstrukci** se považují rozsáhlé stavební práce, při nichž dochází k výměně většiny stavebních prvků.
- ▶ 41) **Ručním nářadím** se rozumí nářadí, které se při použití drží v ruce, bez ohledu na způsob jeho pohonu (např. vrtačka, úhlová bruska, horkovzdušná pistole).
- ▶ 42) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- ▶ 43) **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

- ▶ 44) **Sesouváním půdy** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů nemovitých objektů, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
- ▶ 45) **Soubor věcí** tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.
- ▶ 46) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
- ▶ 47) Za **stavební součásti** nemovitého objektu se považují věci, které k němu podle jeho povahy patří a nemohou být odděleny, aniž se tím nemovitý objekt znehodnotí. Zpravidla jde o věci, které jsou nemovitému objektu pevně připojeny (např. okna, dveře, příčky, instalace, obklady, podlahy, malby stěn, tapety).
- ▶ 48) **Stavebním materiálem** se rozumí stavební hmoty, stavební výrobky nebo stavební konstrukční díly určené k zabudování do pojištěné budovy nebo ostatní stavby.
- ▶ 49) **Škodnou událostí** je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
- ▶ 50) **Škodovým pojištěním** je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.
- 51) **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce nemovitých objektů. Za nadměrnou se považuje taková hmotnost sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
- ▶ 52) **Účastníkem pojištění** jsme my, jako pojistitel, a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
- ▶ 53) **Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie**, se rozumí události vzniklé:
 - a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
- ▶ 54) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou brání jejích plodů a užitků (požívání věci).
- ▶ 55) Za **věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného nemovitého objektu** se považují drobné stavební mechanismy (např. lešení, míchačka).
- ▶ 56) **Věci** se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použije obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
- ▶ 57) **Vedlejšími objekty na vodních tocích** se rozumí mostky, propustky, lávky, hráze, nádrže a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.
- ▶ 58) **Vedlejšími objekty ve špatném technickém stavu** se rozumí budovy a ostatní stavby, které nejsou řádně užívány nebo řádně udržovány. Zpravidla mají poškozené prvky dlouhodobé životnosti (trhliny ve zdech, pokleslé základy, propadlou konstrukci krovu, deformace stropních konstrukcí apod.), resp. mají ve špatném stavu prvky krátkodobé životnosti, čímž jsou poškozovány prvky dlouhodobé životnosti (silně poškozenou střešní krytinu, silně zkorodované okapy, chybějící výplně oken, dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.).
- ▶ 59) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.
- ▶ 60) **Vodovodním zařízením** se rozumí:
 - a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených; za vodovodní zařízení se považují i sprinklery,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
 Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.
- ▶ 61) **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
- ▶ 62) Za **výstavbu** se považuje proces budování novostavby na základě platného stavebního povolení nebo ohlášení. Byla-li pojištěna budova ve výstavbě, jejím zkolaudováním nebo začátkem jejího užívání pojištění nezakládá.
- ▶ 63) **Zábrannými prostředky** se rozumí konstrukce, mechanické i elektronické prostředky sloužící k ochraně pojištěné věci před odcizením (např. zámky, mříže, rolety, schránky a trezory včetně jejich uzamykacích systémů, čidla, snímače, hlásiče elektronické zabezpečovací signalizace).
- ▶ 64) **Zájemcem o pojištění** je osoba, která má zájem s námi uzavřít pojistnou smlouvu.
- ▶ 65) **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
- ▶ 66) **Zatečením atmosférických srážek** se rozumí nahodilé vniknutí vody z atmosférických srážek přes stavební konstrukce budovy do vnitřních prostor budovy, ke kterému nedošlo v přímé souvislosti s působením jiného pojistného nebezpečí; nejde o vztlínání zemní vlhkosti.
- ▶ 67) **Zateplením budovy** se rozumí tepelněizolační systém instalovaný na stěnách, krovech, stropích nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiálu, včetně jeho konečné povrchové úpravy (např. omítka).
- ▶ 68) **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice EMS-98, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

- ▶ 69) **Zkratem** se rozumí přímé vodivé propojení pólů elektrického zdroje, které bylo způsobeno vnitřní vadou nebo poruchou pojištěného elektrického vedení nebo zařízení, pouze však pokud:
 - a) nebylo důsledkem přirozeného opotřebení (dlouhodobé užívání, únava materiálu),
 - b) nebylo způsobeno vnějšími vlivy (např. vniknutí kapaliny do zařízení, neodborná instalace či manipulace),
 - c) nevzniklo v důsledku vady, kterou měla věc již v době, kdy se stala součástí pojištěného souboru, a která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
 - d) za ně není odpovědný dodavatel nebo jiný smluvní partner podle právního předpisu nebo smlouvy, včetně odpovědnosti za vady (záruky).
- ▶ 70) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

- ▶ 71) **Zničením věci** se rozumí takové poškození, které není možné odstranit opravou, přičemž věc už není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.
- ▶ 72) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy pojištěný (v případě pojištění odpovědnosti za újmu poškozený) ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.
- ▶ 73) **Zůstatkovou hodnotou věci** se rozumí nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) v době bezprostředně před pojistnou událostí.